기본정보

계약번호	222692210	상태	계약완료
계약명	[ESPR:93091689]사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품_CI25015381	계약서양식유형	[표준]기타 표준 계약서
표준/비표준	표준	계약서양식명	[에스엔아이코퍼레이션표준]유지관리용역계약서
협력사	귀뚜라미보일러대리점	계약만기관리	지정된 계약기간
계약기간관리	지정된 시작/종료일자	계약기간	2025-10-21 ~ 2025-11-30
계약일자	2025-10-13	계약체결일자	2025-10-13
총금액	1,000,000	계약통화	
관련계약		입찰번호/차수	FC25011609 / 0

파일명	작성자	업로드일시	Size(KB)
용역계약_시방서_(사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품).pdf	이종근	2025-10-13	2,522,194
기술자료요구서(FB25013131).xlsx	이종근	2025-10-13	8,985
귀뚜라미보일러대리점_견적서_20251013103024.xlsx	이종근	2025-10-13	5,129
FC25-011609-00_기성계획정보_20251013140748.xlsx	이종근	2025-10-13	3,782

계약서

유지관리 용역 계약서

위탁자 (주)에스엔아이코퍼레이션(이하 "갑"이라 한다)와 수탁자 **귀뚜라미보일러대리점**(이하 "을"이라 한다)은 다음과 같이 유지관리용역계약을 체결한다.

다 음

1	용 역 명	**[ESPR:93091689]사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품_CI25015381**
2	소 재 지	**대전광역시 유성구 문지로 188 (문지동 , LG화학기술연구원) LG에너지솔루션**
3	건 물 명	**화학대전기술연구원사업장**
4	대 상 물	**세대내 귀뚜라미 보일러**
5	계 약 기 간	**2025년 10월 21일 ~ 2025년 11월 30일**
6	계 약 금 액	총 액 : 총 **1,000,000** 원(월: 원, 부가가치세 별도) 월정산 : 첨부 단가견적서 기준으로 품목별수량 정산지급
7	계약이행 보증금	총 계약금액의 **0** %
8	첨 부 서 류	(1) 용역계약 일반조건 (2) 윤리경영실천서약서 (3) 비밀유지서약서 (4) 개인정보 처리 위탁에 관한 특약서 (5) 안전관리 특별약관 (6)

위와 같이 계약이 유효하게 성립되었음을 증명하기 위하여, 첨부서류를 포함한 계약서를 2부 작성하고 아래와 같이 기명 날인한 후, "갑"과 "을"이 각 1부씩 보관한다

2025년 10월 13일

위탁자 "갑"		수탁자 "을"	
주 소 상 호 대표이사	서울특별시 마곡중앙로 105-7 K스퀘어마곡 타워1 11-12층 (주)에스엔아이코퍼레이션 서 현 (인)	주 소 상 호 대표이사	대전 유성구 구암동 귀뚜라미보일러대리점 김태용 (인)

첨부 (1) 용역계약 일반조건

용역계약 일반조건

제 1 조 (목 적)
본 계약은 위탁자 (주)에스엔아이코퍼레이션(이하"갑"이라 한다)가 수탁자 **귀뚜라미보일러대리점**(이하 "을"이라 한다)에게 위탁한 **[ESPR:93091689]사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품_CI25015381** 용역업무(이하 "용역업무"라 한다) 수행에 필요한 계약당사자 상호간의 권리와 의무 등을 정한다.

제 2 조 (용역의 범위)
"용역업무"의 구체적인 내용은 첨부(2)용역업무시방서에 따른다.

제 3 조 (계약기간)
본 계약에서 정한 계약기간 만료일 1개월 전까지 "갑"과 "을"간 별도의 의사표시가 없는 경우 본 계약은 계약만료일로부터 1개월간 동일한 조건으로 연장된 것으로 본다. 단, 동 연장기간 내에 "갑"과"을"간 재계약체결이 없는 경우 본 계약은 연장기간(1개월)이 만료된 때 종료된다.

제 4 조 (계약금액의 지급)
1. "을"은 매월 말일까지 해당월의 계약금액을 "갑"에게 청구하고 "갑"은 세금계산서 발행일로부터 60일 이내 까지 그 금액을 지급한다.
2. "갑"은 "갑"의 내부기준에 따라 용역업무를 수행하는 "을"의 직원의 근로의욕 고취를 위해 사회통념상 타당한 범위 내의 명절선물을 지급할 수 있다.

제 5 조 (자료의 제공)
1. "갑"은 "을"이 "용역업무"의 수행에 필요한 각종 설계도서, 인허가 관련 서류, 도면 등을 요청하는 경우 이를 "을"에게 제공한다.
2. "을"은 "갑"으로부터 받은 자료를 당해 "용역업무"의 수행 이외의 목적으로 사용하지 아니 하며, "갑"의 요청이 있는 경우 "갑"으로부터 받은 일체의 자료를 "갑"에게 반납하여야 한다.

제 6 조 (정비/점검카드의 비치)
"을"은 정비•점검•보수 등 유지관리 용역업무시 정비/점검카드를 작성하여 "갑"의 확인을 득해야 하며 "갑"과 "을"은 이를 각 1부씩 보관하여야 한다.

제 7 조 ("갑"의 지도, 감독권한 및 의무)
1. "갑"은 본 계약에 규정된 바에 따라 "을"을 지휘, 지도 및 감독한다.
2. "갑"은 "을"의 "용역업무"가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도 점검을 실시할 수 있으며, "을"이 부실하게 "용역업무"를 수행하고 있는 것으로 판단될 경우 "을"에게 그 시정을 요구할 수 있다. "을"은 "갑"의 시정 요청을 존중하여 필요한 개선조치를 취하여야 한다.
3. "갑"은 "을"의 인원이 업무를 태만하게 하여 "갑"의 업무추진에 지장을 초래하거나 "갑"에게 손해를 끼친 경우 사유를 적시하여 해당인원의 일부 또는 전부의 교체를 "을"에게 요구할 수 있고, "을"은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 이때 "을"은 인원 교체로 인하여 "용역업무"의 수행에 지장이 발생하지 않도록 조치하여야 한다.
4. "갑"은 중요한 사안에 대하여 "을"에게 업무지시, 협의 등을 하고자 할 경우 서면에 의하는 것을 원칙으로 하며, 필요 시 구두, 유무선통신을 이용할 수 있다.

제 8 조 ("을"의 책임)
1. "을"이 용역 수행 중 제3자에게 손해를 가한 경우 "을"은 그에 관한 일체의 책임을 부담하며 "갑"에게 그 책임을 전가할 수 없다.
2. "을"은 본 계약과 관련하여 취득한 "갑"의 비밀사항 및 "갑"으로부터 제공 받은 자료를 제3자에게 누설하지 아니 하며, 이를 위반함으로 인하여 발생한 모든 법적 책임을 부담한다.
3. "을"은 "용역업무"의 수행결과에 하자가 없음을 보증하며, "을"의 용역업무 수행 상 고의 또는 과실로 인한 "갑"의 손해가 있는 경우 "을"은 그 손해를 배상하여야 한다.

제8조의1 (개인정보의 제공)
1. "을"은 "용역업무"의 원활한 수행을 위하여 "을"의 "용역인원"에 대한 아래 각호의 개인정보를 "갑"에게 제공하여야 한다.
가. 성명
나. 생년월일
다. 성별
라. 주소 및 전화번호
마. 업무관련 자격증 취득 사항
2. "을"은 제1항의 개인정보를 제공함에 있어 "을"의 "용역인원"으로부터 개인정보보호법소정의 서면동의를 받아야 하며 "갑"은 "을"에게 서면동의 여부에 관한 확인을 요청할 수 있다.
3. "갑"은 제1항에 따라 제공받은 개인정보를 개인정보보호법 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 적법하게 관리하여야 한다.

제 9 조 (주요 결정 및 통지)
1. "을"은 용역 수행상 "갑"의 중요한 결정이 필요한 경우 필히 "갑"에게 서면으로 보고하고 "갑"과 협의한 후 결정하여야 한다.
2. 계약과 관련한 사항의 통보, 통지는 서면으로 교환함을 원칙으로 하며, 통보 사항은 서면 발송 후 7일 내에 회신이 없는 경우 그 내용을 수낙한 것으로 간주한다.

제 10 조 (공급원가 변동 등에 따른 계약금액 조정)
1. 본 계약을 체결한 후에 "계약금액" 결정의 기초가 되었던 공급원가가 변동되어 "도급금액" 조정이 불가피한 경우 "갑" 또는 "을"은 상대방에게 "계약금액" 조정을 요청할 수 있다.
2. "계약금액" 조정 요청은 서면으로 하여야 하며, 조정사유 발생과 관련한 제반 사정에 대해서는"계약금액" 조정을 요청한 당사자가 상대방에게 입증하여야 한다.
3. 상기의 조정 요청이 있을 경우 상대방은 성실하게 조정 요청에 응해야 하며, 계약당사자는 조정요청 상대방이 요청서면을 수령한 날로부터 30일 이내에 상호 협의를 통해 "계약금액"을 다시 정한다.
4. 용역기간의 단축/연장 또는 용역범위의 증감 등으로 인하여 계약금액의 조정이 요구되는 경우 "갑"과 "을"은 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

제 11 조 (공정의무)
1. 당사자(그 임직원을 포함)는 "이 계약"의 체결, 이행 및 유지에 있어 거래의 공정성에 대한 확보가 중요한 전제 조건임을 인식하고, 상대방(그와 동일시 할 수 있는 친인척 등 관계자 포함) 또는 이 계약과 관련한 제3자에 대하여 거래의 공정성을 해할 수 있는 행위(이하 "비위행위"라 함)를 하여서는 아니 된다. "비위행위"의 예는 다음 각 호에 열거되어 있는 바와 같다.(다만, 이에 한하지 아니함).
   가. 금전을 제공하는 행위
   나. 사회통념수준을 초과하는 선물 또는 식사를 제공하는 행위
   다. 불건전 업소, 오락, 골프, 스키 등의 향응 및 접대를 하는 행위
   라. 출장지원, 개인 휴가 지원, 사무실 비품 제공, 협찬/찬조 등의 편의를 제공하는 행위
   마. 차용/매입/매도, 부채상환, 보증, 금전대차 등 금전 또는 부동산 관련 모든 거래행위
   바. 공동투자 및 공동재산의 취득 기회를 제공하거나, 합작투자 또는 "상대방"의 회사에 겸직하도록 하는 행위
   사. "상대방"의 주식이나 기타 관련업체의 주식을 제공 또는 투자토록 하거나 기타 재산을 공동 투자 또는 취득하도록 하는 행위
   아. 고용보장, 취업알선의 약속 등 퇴직에 대한 보장을 하는 행위
   자. 기타 윤리경영 준수사항을 위반하거나, "상대방"이 공정하게 업무를 수행하는 데 지장을 초래하는 행위
2. 각 당사자는 거래 공정성 확보를 위해 다음 각 호의 사항을 협조하도록 한다.
   가. "갑" 또는 "갑"의 임직원을 상대로 "을" 또는 "을"의 임직원 등에 의해 이루어진 "비위행위"가 발견되거나 "비위행위"에 대한 의혹이 있는 경우, "갑"는 "을"에게 그와 관련된 자료의 제출 또는 열람을 요구할 수 있으며, 이 경우 "을"은 "갑"의 요구에 적극 협조하여야 한다.
   나. "을"은 "갑"으로부터 제11조 제1항 각 호의 행위를 제의 받거나, 이러한 사실을 인지한 때에는 "갑"의 관련 부서에 즉각 신고토록 한다.
   다. "을"은 이 계약서 외에 "갑"의 윤리경영 실천에 적극 협조하는 뜻으로 별첨된 '윤리경영 실천서약서'를 숙지한 후 서약한다.

제 11조의1 (기업의 사회적 책임)
1. "을"은 본 계약의 이행과 관련하여 기업의 사회적 책임(이하 "CSR"이라 한다)을 준수하기로 한다. 특히, 윤리경영, 노동관행, 안전보건, 환경경영에 있어 관계법규를 준수함은 물론 자발적으로 이해관계자들의 윤리적 기준과 사회적 기대에 부응할 수 있는 활동을 계획하고 실행하여야 한다.
2. "을"은 제1항의 활동을 위해 필요한 인력을 둘 수 있으며 "갑"의 사업장 내에서 정기적인 CSR활동을 수행할 수 있다.
3. "갑"은 제1항과 제2항에 따른 "을"의 CSR활동의 수준과 성과를 협력사 선정 및 유지를 위한 평가에 활용할 수 있다.
4. "갑"은 제3항의 평가를 위한 CSR활동 성과자료를 "을"에게 요청할 수 있으며, 이 경우 "을"은 지체 없이 해당 성과자료를 "갑"에게 제출하여야 한다.

제 12 조 (양도 및 재하도급 금지)
1. "을"은 "갑"의 사전 서면동의 없이 이 계약에 의하여 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 위임, 위탁, 하도급, 담보의 목적으로 제공하거나 기타 어떠한 처분행위도 할 수 없다.
2. "을"이 "갑"의 사전 서면동의를 얻어 이 계약에 의하여 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁한 경우 수임자 또는 수탁자는 "갑"에 대하여 "을"과 동일한 의무를 부담하며 "을"은 수임자 또는 수탁자의 모든 행위에 대하여 연대하여 책임을 진다.
3. "갑"은 "을"의 수임자 또는 수탁자가 "용역업무"를 수행하기에 부적합하다고 판단할 경우, "을"에게 수임자 또는 수탁자의 교체를 요구할 수 있다.

제 13 조 (계약의 해제, 해지)
1. "갑"은 다음 각 호의 경우 계약의 전부 또는 일부를 해제, 해지 할 수 있다.
   가. "을"이 제11조 (공정의무)에서 정한 공정의무를 위반한 경우
   나. "을"이 약정 기일에 용역수행에 착수하지 아니하여 "갑"이 10일 이상 의 기간 내에 이행에 착수하라고 최고하였음에도 "을"이 그 최고기간이 지나도록 용역에 착수하지 아니한 경우.
   다. "을"이 금융기관의 거래정지, 어음 또는 수표의 부도, 제3자에 의한 압류, 가압류, 가처분 등 강제집행, 금치산, 한정치산, 파산신고 또는 회사정리절차의 개시 등으로 계약이행이 곤란한 경우.
   라. "을"이 "갑"의 승낙 없이 계약상의 권리 또는 의무를 양도한 경우.
   마. "을"의 귀책사유로 인하여 본 계약의 이행이 불가능한 경우.
   바. "을"이 본 계약의 이행과 관련하여 뇌물수수 등 불법 또는 부정행위를 하거나, "갑"의 명예를 심각하게 훼손하는 행위를 한 경우
   사. "갑"의 기준에 따른 평가 또는 점검 결과 "을"의 "용역업무" 수행능력이 "갑"의 기준 이하로 판명된 경우
   아. "을"이 정당한 사유 없이 일방적으로 "용역업무"의 수행을 거부하거나 "용역업무"의 수행을 중지하는 경우
   자. 기타 계약조건의 위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우.
   차. 본 계약 목적물의 소유자와 "갑"사이의 위탁계약이 소멸되어 본 계약을 유지할 수 없는 경우
2. "을"은 다음의 경우에 계약을 해제, 해지할 수 있다.
   가. "갑"이 "을"의 업무를 방해하거나 그 보수의 지불을 정당한 사유 없이 또는 고의적으로 지연시켜 "을"의 업무가 중단되어 30일 이내에 재개할 수 없다고 판단될 경우
   나. "갑"이 계약 당시 제시한 요건을 현저하게 변경하여 그 실현이 객관적으로 불가능한 것이 명백한 경우
   다. "갑"이 "을"의 동의 없이 계약상의 권리 또는 의무를 양도한 경우
   라. 사망, 실종, 질병, 기타 사유로 계약이행이 불가능한 경우
3. "갑"과 "을"은 계약을 해제, 해지하려는 경우에는 해제, 해지를 통지하기 15일 전에 그 사유 및 뜻을 서면으로 알려주어야 하고, 계약의 해제, 해지를 할 때에는 반드시 서면으로 하여야 한다.
4. 이 계약이 해제된 경우 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복할 의무가 있다
5. 이 계약이 해지될 경우 계약의 해지 시점까지 "을"이 실행한 용역에 대하여 실비 정산하며, 기타의 사항에 대하여는 상호 협의하여 처리한다.

제 14 조 (계약이행보증)
1. "을"은 "갑"의 요청이 있는 경우 이 계약의 이행을 보증하기 위하여 총 계약금액에 이 계약에서 정한 보증금율을 곱한 "계약이행보증금"을 이 계약 체결 즉시 현금으로 "갑"에게 지급하여야 한다.
2. 제1항의 계약이행보증금은 다음각호의 기관이 발행한 보증서로 대신할 수 있다.
   가. (전문)건설공제조합, 전기공제조합, 설비공제조합, 정보통신공제조합, 등 관계법령에 의해 설립된 공제조합
   나. 보험업법에 의한 보험사업자
   다. 신용보증기금법에 의한 신용보증기금
   라. 은행법에 의한 금융기관
   마. 기타 가 내지 라 호와 동등한 기관
3. 당사자의 합의에 따라 "계약금액"이 증액된 경우 "을"은 "갑"에게 그에 상응하는 금액의 계약이행보증금을 제1항 및 제2항의 규정에 따라 추가 지급하여야 하며 감액된 경우 "갑"은 그에 상응하는 금액의 계약이행보증금을 "을"에게 반환하여야 한다.
4. "을"의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해제 또는 해지되는 경우 "계약이행보증금"은 "갑"에게 귀속된다. 이 경우 "갑"의 손해액이 "계약이행보증금"을 초과하는 경우 "을"은 그 초과분에 대하여도 "갑"에게 배상할 책임이 있다 .

제 15 조 (불가항력)
각 당사자는 정부의 조치, 관련 법령의 개폐, 천재지변, 홍수, 전쟁, 전쟁유사행위, 내란, 폭동, 소요, 기타 당사자가 통제할 수 없는 불가항력적인 사유(원자재료 조달의 불가능 혹은 어려움, 대내외적 노사분규, 운송 등 교통 장애, 대내외적 경제사정의 변동 등은 이 조항에 의한 불가항력 사유에 해당하지 아니함)로 인하여 이 계약상 의무의 전부 또는 일부를 이행하지 못하게 될 경우에는 상대방에게 그 사실을 즉시 서면으로 통지하여야 하며, 이러한 경우 불가항력적 사유가 지속되는 동안 채무불이행에 대한 책임을 지지 아니한다. 불가항력적 사유가 30일 이상 지속될 경우, 상대방은 서면통지로 즉시 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제 16 조 (용역수행의 일시 중지)
1."갑"은 다음 각호에 해당하는 경우에는 용역의 전부 또는 일부의 수행을 중지시킬 수 있다. 이 경우 "을"은 중지기간 중 선량한 관리자의 의무를 다하여야 한다.
   가. 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
   나. 용역의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 필요한 경우
   다. 기타 "갑"이 필요한 경우
2. "갑"의 귀책사유로 인하여 "용역업무"의 전부 또는 일부가 중지된 경우에 "갑"은 "을"이 이미 수행한 용역완료 부분에 대하여는 그 대가를 지급하여야 한다. 단, 일정부분 "을"의 책임이 인정될 경우에는 대가의 지급 산정에 고려하여 반영할 수 있다.

제 17 조 (비밀유지 및 보안)
1. "을"은 본 계약의 내용 및 이 계약의 이행과 관련하여 "갑"으로부터 취득하거나 알게 된 기술정보, 제품정보, 경영정보, 업무상 비밀, 영업비밀 등 "갑"의 정보 (이하 "비밀정보"라 함)를 엄격히 비밀로 유지 및 관리하여야 하며, "갑"의 사전 서면동의 없이는 이를 제3자에게 제공하거나 공개하여서는 아니 되며, 본 계약에서 정한 목적 또는 이 계약에 따른 업무의 수행을 위한 목적 이외의 목적으로 사용할 수 없다.
2. "을"은 수시로 "을"의 근로자에 대하여 보안교육을 실시하여야 하며, "을"은 계약기간의 전후를 불문하고 "을"의 근로자가 고의 또는 과실로 "갑"의 비밀정보를 누설한 경우에는 이에 대하여 모든 책임을 진다.
3. "을"은 이 계약기간 중은 물론 계약이 해제 또는 해지되거나 종료된 이후라도 "갑"의 요구가 있는 경우에는 "갑"이 제공한 "비밀정보"의 사용을 즉시 중단하고, "비밀정보"의 원본, 복사본, 기타 "갑"으로부터 제공 받은 모든 서류와 자료 및 이를 기초로 하여 "을"이 가공 또는 복제한 제반 정보물을 모두 "갑"의 선택에 따라 반환 또는 폐기하여야 한다.
4. 이 조항에 명시된 비밀유지의무는 계약기간 중은 물론 계약의 해제, 해지 또는 종료 후에도 계속 유효하게 존속한다.

제 18 조 (완전합의 등)
첨부를 포함한 이 계약은 본 계약 체결 이전에 이루어진 당사자들 간의 어떠한 구두 또는 서면상의 양해나 합의에 우선하며, 당사자들간의 서면합의에 의하여서만 변경될 수 있다. 또한, 어느 일방 당사자가 이 계약 상의 권리를 일시적으로 행사하지 아니하였다고 하여 그 권리를 종국적으로 포기한 것으로 간주되는 것은 아니다.

제 19 조 (관할의 합의)
이 계약과 관련한 분쟁은 서울중앙지방법원을 전속적 제1심 관할법원으로 한다.

이하여백

첨부 (2) 윤리경영실천서약서

윤리경영실천서약서

(주)에스엔아이코퍼레이션 귀중

당사는 귀사와 거래를 함에 있어서 귀사의 공정, 정직, 성실을 바탕으로 하는 윤리경영의 실천에 적극 동참하여, 깨끗하고 투명한 방식으로 거래함으로써 상호 발전을 추구하기 위하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 귀사와의 거래에서 어떠한 불공정 거래 및 부정・비리 행위도 하지 않겠습니다.

2. 귀사와의 거래에서 임직원으로부터 불공정 거래 및 부정・비리 행위를 제의 받거나 사실을 인지하였을 경우에는 즉시 윤리경영 위반행위 신고센터 (주)에스엔아이코퍼레이션 Audit팀 Tel: 02-6924-5600, e-mail: audit@sni.co.kr, FAX: 02-6924-5399 으로 알리겠습니다.

3. 불공정 거래 및 부정・비리 행위 여부에 대한 조사 협조 요청이 있을 경우에는 요청하는 관련자료(불공정 거래 및 부정・비리 행위를 조사하는 데 필요한 서류, 금융자료 포함)의 제출 등 모든 협조를 다하겠습니다.

4. 당사는 귀사가 윤리경영에 깊은 관심을 가지고 있으며 귀사와의 거래에 있어 불공정 거래 및 부정・비리 행위의 근절이 귀사와 합리적인 조건으로 거래를 할 수 있는 전제이며, 이러한 전제하에 귀사와 협력관계를 가진다는 것을 충분히 인지하고 있습니다.

따라서 당사는 이 서약서의 준수가 당사와 귀사 사이의 계약 및 협력관계의 중요부분을 이룬다는 것을 확인하며, 당사가 이 서약서를 위반할 경우 계약해지 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

※ 본 서약서는 2부를 작성하여 1부는 당사가 보관하고, 1부는 귀사에 제출합니다

2025년 10월 13일

회사명 : 귀뚜라미보일러대리점
사업자등록번호 : 314-19-99933
대표이사 : 김태용

첨부 (3) 비밀유지 서약서

비밀유지 서약서

본 업체는 귀사와 거래를 함에 있어 다음과 같은 사항을 성실히 이행할 것이며, 만약 본 업체 또는 본 업체의 직원이 본 서약을 위반할 경우에는 해당 직원과 연대하여 귀사에 대한 손해배상책임을 부담함은 물론 귀사의 관련 규정 및 민,형사상의 모든 책임을 감수할 것을 서약합니다.

– 다 음 –

1. 본 업체는 귀사의 정보보안 정책 및 귀사의 지적재산권 보호 등을 위하여 필요한 관련 규정과 정보 보호를 위하여 귀사가 요청하는 기타의 제반 규정을 준수하고 이를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

2. 본 업체는 귀사의 사업장에서 업무를 수행하는 동안 취득하거나 알게 되는 귀사 또는 귀사 고객의 경영정보, 영업정보, 업무상 비밀, 기술정보 및 기타 경제적인 가치가 있는 모든 정보(이하"영업비밀"이라 함)를 귀사의 사전 서면 승낙 없이 제3자에게 공개 또는 누설하거나 제공하지 않으며, 이를 귀사와의 거래업무목적 이외의 목적이나 기타 부정한 목적으로 사용하지 않을 것을 서약합니다.

3. 본 업체는 귀 사의 "영업비밀"을 포함하고 있는 각종 자료 및 저장매체 등을 외부로 유출하지 않을 것이며, 또한 귀 사의 정보보안 주관부서의 필요 시 내용 검색(메일 발송,보안검색 등)에 동의하며, 이에 최대한 협력할 것을 서약합니다.

4. 본 업체는 귀사의 사업장에서 업무수행 시 사용하는 전산 및 기타 업체의 장비를 귀사와의 거래업무목적 이외의 목적으로 사용하지 않을 것을 서약합니다.

5. 본 업체가 전산장비를 귀사의 사업장 내로 반입할 시에는 반드시 귀사의 사전 승낙을 받을 것이며, 귀사의 정보보안 정책에 따라 이를 사용할 것을 보증합니다.

6. 본 업체는 계약기간 만료 등을 이유로 귀사와의 거래관계가 종료될 경우, 귀사의 사업장 내로 반입된 본 업체의 전산장비에 저장된 귀사의 영업비밀을 포함하고 있는 제반 관련 자료 등을 삭제할 것이며, 이에 대하여 귀사의 검사를 득한 후 전산장비를 반출 할 것을 서약합니다.

7. 본 업체는 귀사의 사업장에서 업무를 수행하고 있는 본 업체 소속의 모든 직원이 항시 출입증(방문증)을 패용하도록 하겠습니다.

8. 보호구역(제한구역 및 통제구역)에 대해서 귀사의 관련부서의 사전 승인 없이는 일체 출입을 삼가 할 것입니다.)

9. 본 업체가 본 서약을 위반하거나 귀사와의 거래관계에 따라 본 업체 소속의 직원으로 귀사에서 상주(혹은 비상주) 업무를 수행하고 있는 직원이 본 서약을 위반하였을 경우, 본 업체는 해당 직원과 연대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 및 기타 관련 법령에 따라 귀사에 대하여 손해배상 책임을 포함한 민/형사상의 모든 책임을 질 것을 서약하며, 본 서약 위반을 이유로 진행중인 계약이 해제 또는 해지되거나 당사와의 거래 정지 처분 등을 받더라도 이의제기 하지 않을 것을 확약합니다.

첨부 (4) 개인정보 처리 위탁에 관한 특약서

개인정보 처리 위탁에 관한 특약서

제1조 (목적)
본 특약은 (주)에스엔아이코퍼레이션(이하'위탁자')와 **귀뚜라미보일러대리점**(이하'수탁자')간에 유지관리용역계약서(또는 협약서)(이하 "기본계약")에 의거한 개인정보 취급 및 관리에 있어서, 위탁 처리되는 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 하기 위한 세부사항을 정하는데 그 목적이 있으며 구체적 업무의 목적 및 범위는 아래와 같다.
   가) 업무의 목적 : 유지관리
   나) 업무의 범위 : **[ESPR:93091689]사택 103-102 세대내 고장 보일러 납품_CI25015381**

제2조 (특약기간 및 특약의 효력)
① 본 특약의 유효기간은 '기본계약'상의 기간과 동일하며, '기본계약'이나 추가합의서에 의한 기간연장의 경우 본 특약의 기간도 자동 연장된다.
② 본 특약의 효력은 '기본계약'의 유효여부에 따른다.

제3조 (특약의 내용 및 기본적 의무사항)
① '수탁자'는 특약기간은 물론 특약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안된다.
② '수탁자'는 위탁 받은 개인정보를 '위탁자'의 사전 서면 승인이 없이는 제3자에게 제공 또는 재위탁할 수 없다.
③ '수탁자'가 '기본계약'상의 위임업무 수행과 관련하여 본인확인을 위해 팩스나 우편 등으로 수집한 개인정보의 경우, 그 제공받은 목적을 달성한 때에는 제7조 제2항의 방법으로 지체 없이 파기하여야 한다.
④ '수탁자'는 방송통신위원회 고시에 의한 [고객정보보호지침], [고객정보의 기술적/관리적 보호조치 기준], [개인정보처리방침의 전자적 표시방법]을 준수하여야 하며, '수탁자'의 부주의 혹은 안정성의 부재로 인하여 개인정보가 분실, 도난, 누출 또는 훼손되어 발생하는 문제에 대하여 '수탁자'가 그 책임을 진다.

제4조 (개인정보의 안전성 확보조치)
'수탁자'는 [개인정보보호법] 및 [개인정보의 안전성 확보조치 기준](행정안전부 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적•관리적 조치를 취하여야 한다.

제5조 (비밀유지)
① '수탁자'는 정보통신망에 의하여 처리 보관 또는 전송되는 타인의 개인정보를 훼손하거나 공개를 원하지 않는 타인의 개인정보를 침해 도용 또는 누설하여서는 아니 된다.
② 서비스의 제공을 위하여 개인정보를 취급하거나 취급하였던 자는 직무상 알게 된 고객정보를 훼손, 침해 또는 누설하여서는 아니 된다.

제6조 (수탁자에 대한 관리·감독 등)
① '위탁자'는 '수탁자'에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, '수탁자'는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용 · 제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항
② '위탁자'는 '수탁자'에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, '수탁자'는 특별한 사유가 없는 한 이를 이행하여야 한다.

제7조 (개인정보의 파기)
① '수탁자'는 개인정보의 수집목적 또는 제공받은 목적을 달성하였을 때에는 당해 개인정보를 지체 없이 파기하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 예외로 한다.
 1. 상법 등 법령의 규정에 의하여 보존할 필요성이 있는 경우
 2. 개별적으로 이용자의 동의를 받은 경우
② '수탁자'는 제 1항의 규정에 의하여 개인정보를 파기하는 때에는 다음 각호의 방법에 의한다.
 1. 종이에 출력된 고객정보: 분쇄기로 분쇄하거나 소각
 2. 전자적 파일 형태로 저장된 고객정보: 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제

제8조 (열람 및 정정요구에 대한 조치)
① '수탁자'는 정보주체가 방문하거나 서면, 전화, 전자우편, 전자서명 또는 정보주체의 ID 등을 이용하여 자신의 개인정보에 대한 열람 또는 정정을 요구하는 경우에는 본인 여부를 확인하고 지체 없이 필요한 조치를 취하여야 한다.
② '수탁자'는 정보주체의 대리인이 방문하여 열람 또는 정정을 요구하는 경우에는 정보주체의 진정한 대리인인지 여부를 확인하여야 한다. 이 경우 '수탁자'는 대리관계를 나타내는 증표를 제시하도록 요구할 수 있다.
③ '수탁자'는 제1항의 규정에 의하여 정보주체로부터 개인정보 오류의 정정 요구를 받은 경우에는 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 제공하여 이용하여서는 아니 된다.
④ '수탁자'는 제1항의 규정에 의하여 정정 조치를 한 경우에는 그 사실을 지체 없이 당해 정보주체에게 통지하여야 한다.
⑤ '수탁자'는 당해 개인정보의 전부 또는 일부에 대하여 열람 또는 정정을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 정보주체에게 이를 지체 없이 통지하고 그 이유를 설명하여야 한다.

제9조 (교육)
①'수탁자'는 개인정보의 수집 또는 관리업무를 담당하는 직원에게 개인정보를 보호하기 위하여 필요한 교육을 실시하여야 한다. 이 경우 개인정보관리책임자는 교육내용, 절차 및 방법 등 교육의 실시에 관하여 필요한 지침을 수립한 후 관련 자료를 '위탁자'에게 제출한다.
②'수탁자'는 제 1항의 규정에 의한 교육 의무 이행을 위해, '위탁자'가 제공하는 개인정보 보호 교육을 수강하여야 한다. 다만 '수탁자'는 '위탁자'의 서면 동의 하에 해당 교육을 자체적으로 실시하거나 해당 분야의 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

제10조 (고충처리)
'수탁자'는 전화, 서면, 전자우편 또는 인터넷 홈페이지 등을 통하여 개인정보와 관련한 이용자의 의견을 수렴하고 불만사항을 접수하여 이를 처리하여야 한다.

제11조 (손해배상의무)
① '수탁자' 또는 '수탁자'의 임직원 기타 '수탁자'의 수탁자는 본 특약서 상에 명기한 개인정보보호의무와 관련된 업무를 수행함에 있어 위법 또는 부당한 방법을 사용해서는 안되고, 이러한 위법 또는 부당한 방법으로 인하여 '위탁자'에게 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.
② '위탁자'가 '수탁자' 또는 '수탁자'의 임직원 기타 '수탁자'의 수탁자의 과실로 인하여 개인정보보호의무와 관련한 손해배상책임을 지는 경우, '위탁자'은 '수탁자'에게 구상할 수 있다.
③ 본 특약에 대하여 분쟁 등이 발생할 경우 1차적으로 상호 협의하여 해결하고, 합의가 이루어 지지 아니한 경우 관할 법원은 '위탁자'의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제12조 (특약의 종료)
'위탁자'와 '수탁자'의 기본계약이 종료 시 '위탁자'가 '수탁자'에게 제공한 개인정보는 제7조에 의한 방법으로 즉시 파기 또는 '위탁자'에게 반환하여야 한다.

제13조 (일반사항)
본 특약에서 정하지 아니한 사항은 '기본계약'과 '개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등 관계법령에 의한다.

본 특약서는 '기본계약'의 계약서와 동일한 효력을 지니며 본 특약의 성립을 증명하기 위하여 본 특약서를 2부를 작성하여 서명 날인하고, '위탁자'와 '수탁자'가 각각 1부씩 보관한다.

2025년 10월 13일

첨부(5) 안전관리 특별약관

제1조(목적)
본 특별약관의 목적은 "갑"과 "을" 사이의 건물관리 용역 계약에서 근로자의 안전과 건강을 보호하고, 모든 작업 환경에서 사고 예방을 하기 위해 "을"의 안전보건 조치 의무에 대한 책임과 역할을 명확히 규정하는데 있다.

제2조(적용 범위)
"갑"과 "을"이 계약을 체결한 작업을 진행하는 모든 사업장에 적용한다.

제3조(용어 정의)
1. "중대재해"라 함은 『중대재해 처벌 등에 관한 법률』에 정의된 중대재해(중대산업재해, 중대시민재해)를 말한다.
2. 중대산업재해(근로자)란 『산업안전보건법』에 정의된 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.
   가. 사망자가 1명 이상 발생
   나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생
   다. 동일한 유해요인에 의한 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생
3. 중대시민재해(제3자)란 특정 원료 또는 제조물, 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 제조, 설치, 관리상의 결함을 원인으로 하여 발생한 재해로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다. 다만, 중대산업재해에 해당하는 재해는 제외한다.
   가. 사망자가 1명 이상 발생
   나. 동일한 사고로 2개월 이상 치료가 필요한 부상자가 10명 이상 발생
   다. 동일한 원인으로 3개월 이상 치료가 필요한 질병자가 10명 이상 발생
4. "중대위험작업"이라 함은 10년간 FM업/ 건설업의 중대재해 사례를 분석하여 선정한 사망, 중대한 부상, 또는 높은 위험 요소를 포함한 작업을 말하며 구체적인 내용은 [별첨1]과 같다.
5. "안전보건 의사소통"이라 함은 "갑"과 "을" 사이, 그리고 근로자 간에 안전보건에 관련된 정보, 아차사고 등을 공유하고 의견을 교환하는 과정을 말한다.
6. "안전보건관리비"란 함은 근로자의 안전과 건강을 보장하기 위해 사용되는 비용으로, 안전 장비 구입, 교육, 시설물 구입 등의 비용을 말한다.
7. "위험성 평가"란 함은 사업장의 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소 대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.
8. "안전작업계획서"란 함은 작업 중 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 파악하고, 이를 예방하기 위한 안전 조치를 체계적으로 정리한 문서를 말한다.
9. "모빌리티 장비"란 함은 건물 유지 및 관리 작업을 수행하기 위해 사람이 탑승하여 이동할 수 있는 전동 또는 배터리로 구동되는 장비를 의미한다.
10. "갑"은 ㈜에스엔아이코퍼레이션을 말한다.
11. "을"은 "갑"과 계약을 체결한 사업주를 말한다.

제4조(FM 중대위험 작업 안전기준)
안전작업 절차 등 구체적인 작업 안전기준은 "갑"이 sG 시스템에 공지한 'FM 중대위험 작업 안전기준'에 따른다.

제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 의무)
① "을"은 작업 전 위험성평가를 실시한 뒤 예방 대책 및 FM 중대위험 작업 안전기준을 근로자에게 교육하고, 교육 결과를 문서로 기록 보관해야 하며, "갑"이 교육결과를 요청한 경우에는 제출해야 한다.
② "을"은 FM 중대위험 작업 안전기준이 준수될 수 있도록 필요 시 안전시설물을 설치하고 적합한 안전 보호구 및 안전장비를 근로자에게 착용, 구비토록 하여야 한다.
③ "을"은 FM 중대위험 작업 전 "갑"에게 작업을 승인받아야 한다.
④ "을"은 FM 중대위험 작업 전, 중에 안전조치 사항을 확인하고 준수하여야 하며, 부적합 사항이 있을 경우에는 안전조치가 완료될 때까지 작업을 시작하지 않아야 한다. 단, "을"은 안전조치가 불가한 경우에는 지체없이 "갑"에 통지하고 협의해야 한다.

제6조(안전보건 의사소통)
"갑"과 "을"은 안전보건 관련 의사소통을 효율적으로 수행하기 위해 당사에서 정하는 소통 수단 및 절차 가이드를 준수한다. 이를 통해 사업장의 유해·위험요소들을 사전 공유하고 모든 관련 근로자에게 전파될 수 있도록 한다.

제7조(안전관리비의 사용)
근로자의 안전보건을 위한 안전관리비의 사용은 당사의 규정을 준수하는 것을 원칙으로 한다. 고객사에서 별도의 규정을 제시하는 경우, 해당 규정이 당사의 기준 원칙에 우선하여 적용된다.

제8조(위험성 평가 등)
"을"은 중대위험작업 뿐만 아니라 건물관리 용역 전체 작업에 대해 전 근로자가 참여하여 각 작업별 위험성 평가를 실시하고, 사고 예방을 위한 수칙을 마련하여 근로자에게 교육한다. 이 과정은 정기적으로 검토되어야 하며, 위험성평가 및 교육의 결과는 기록 보관한다.

제9조(안전작업계획서의 작성)
① "을"은 『산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조』에 명시된 사전조사 및 작업계획서 작성 대상 작업에 대해 안전작업계획서를 작성하여 작업 중 발생할 수 있는 위험요인에 대한 대책을 수립하여 근로자에게 알려야 한다.
② "을"은 1항 작업계획서 작성 대상 작업 外 건물 내에서 사용되는 모든 모빌리티 장비를 사용하기 전 작업계획서를 작성하여야 한다. 작업계획서에는 장비정보, 작업인원, 작업경로, 작업계획, 재해예방대책 등이 명시되어야 하며, 작성된 작업계획서는 게시판에 게시하도록 한다.
③ "을"은 작업계획서 대상 작업에 있어 안전한 운영을 위해 필요한 조치를 취하여야 하며, 안전 기준 및 절차를 준수하여야 한다.

제10조(안전 기준 위반 시 조치)
① "을"은 모든 작업에 있어서 당사의 안전 관리 기준 및 관리자의 안전 지시를 엄격히 준수해야 한다. "을"은 자신의 근로자에 대한 책임을 진다.
② "을"의 모든 근로자는 FM 중대위험 작업 안전기준 및 일상 작업에 대한 안전수칙에 대해 충분히 숙지하고, 이를 작업 환경에서 철저히 실행해야 한다.
③ "을"의 근로자가 작업 시 안전관리 기준을 위반하거나, 관리자의 안전 관련 지시를 따르지 않는 경우, "갑"은 "을"에게 해당 근로자의 즉시 퇴출을 요구할 수 있으며, "을"은 특별한 사유가 없는 한 즉시 이에 응하여야 한다.
④ "을" 또는 "을"의 근로자가 안전기준을 위반할 경우 "갑"은 "을"에 대하여 벌점을 부과한다.

제11조(협력사 징계)
① "을"에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 "갑"은 입찰제한 1개월(공사/유지보수) 또는 연간평가 벌점 1점 부여(FM 운영) 등의 징계조치를 할 수 있다.
  1. 제4조(FM 중대위험 작업 안전기준) 미이행으로 인한 누적 벌점이 10점 이상일 경우
  2. 제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 의무)의 수행 결과가 허위이거나 조작한 것이 명백한 경우
  3. 제5조(FM 중대위험 작업 안전기준 이행 의무) 관련 "갑"의 시정조치 요청을 "을"이 정당한 사유 없이 거부한 경우
  4. "을"의 근로자가 "갑"에게 폭언·욕설·폭행한 경우
② "을"에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에는 "갑"은 중대한 사안으로 보아 심의 또는 대표이사 승인을 득하여 협력사 교체 및 거래종료를 할 수 있다.
  1. 관련 법령 위반 등 "을"의 책임 있는 사유로 인하여 『산업안전보건법』상의 중대재해가 발생한 경우
  2. "을"이 산재사고를 은폐한 경우

제12조("을"의 의무)
① "을"은 신규채용인원을 포함한 전 근로자에게 건강검진을 실시하는 등 사업주로서의 안전, 보건 관리의 책임과 의무를 성실히 수행해야 한다.
② "을"은 건강상태, 근력부족 등 제한사항을 고려하여 작업 중 중대재해가 발생할 우려가 없는 근로자를 투입하여야 한다.

제13조(위험작업의 연령제한)
① 당사 기준 중대위험작업 중 아래의 작업으로 추락위험에 직접 노출된 작업공정의 근로자는 만60세 미만으로 연령을 제한한다.
  1. 외벽 로프(달비계) 이용작업: 직접 달비계에 앉아서 작업하는 근로자
  2. 비계 조립 해체 작업: 비계 조립 · 해체 작업을 직접 수행하는 근로자
  3. 승강기 리모델링(교체) 공사 및 유지보수 작업: 승강로 또는 피트내 작업이 없는 경우 제외
  4. 4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업. 단, 스카이, 렌탈 등 사면이 철제 구조물로 설치되어 추락위험이 낮은 작업발판(대) 내에서 하는 작업은 제외

제14조(기타)
기타 명시되지 않은 사항은 계약서의 일반조건에 따른다.

[별첨1] 중대위험작업 LIST

No.	구 분	내 용
1-1	외벽 로프(자체 제어 하강기)	외벽 로프(자체 제어 하강기) 이용 작업
1-2	외벽 로프(달비계)	외벽 로프(달비계) 이용 작업
2-1	스카이(고소작업차)	스카이(고소작업차) 이용 작업
2-2	이동식 크레인	이동식 크레인 이용 작업
3	비계	비계 조립 해체 작업
4	기계식 주차설비	기계식 주차설비 보수 작업 (추락 및 협착(끼임)의 우려가 없는 작업 제외)
5	용접 용단(절단)	[산소+LPG/아세틸렌] or [알곤] or [아크] 용접 용단 작업
6	밀폐공간(물탱크, 정화조 등)	밀폐공간(물탱크, 정화조 등) 청소 및 보수작업
7	수변전설비	1,000V 이상의 수변전설비 보수 작업 – 충전부 차폐가 완벽히 된 상태에서의 작업 및 육안점검/ 열화상 측정 등 활선 근접(한계거리 유지) 점검은 제외
8	승강기	승강기 리모델링(교체) 공사 -메인로프 교체 및 오버홀 작업 포함
9	고소작업 (4m 이상)	4m 이상 높이에서 이루어지는 추락 우려가 있는 작업 (4m : 추락 예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리)

Copyright S&I Corp. ALL RIGHT RESERVED.